



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 1/256/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

בפני כבוד המפקח אורן סילברמן

התובעת:
נציגות הבית המשותף רחוב תרשיש 525 ירושלים
ע"י ב"כ עוה"ד בועז מאירי
מרחוב שלומציון המלכה 10 ירושלים

נ ג ד

הנתבעים:
1. יוסף לב טוב
2. טוראן לב טוב
ע"י ב"כ עוה"ד דרור שושהיים
מרחוב ינאי 6 ירושלים

פסק דין

מבוא

1. הליך זה עניינו בבית המשותף ברחוב תרשיש 525 גילה ירושלים הבנוי על חלקה 25 בגוש 28053.
2. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.
3. התובעת, נציגות הבית המשותף, טענה כי הנתבעים סגרו שטח משותף בקומת עמודים (להלן: "המחסן") לשימוש הייחודי, הם מאחסנים בחדר הסקה משותף ציוד פרטי ומונעים גישה מבעלי הדירות והם השתלטו על גינה משותפת תוך יצירת כניסה פרטית לדירתם. בנוסף, לנתבעים חוב מיסי נציגות בסך של 1,800 ₪ (חודשים 03/13 עד 08/14) וכן נתבע פיצוי כספי בגין הסגת הגבול בסך של 7,000 ₪.
4. הנתבעים, בעלים של יחידה בבית הידועה כתת חלקה 1, טענו בכתב ההגנה כי התובעת איננה הנציגות המוסמכת, כי אין אסמכתא להגשת התביעה, כי לנתבעים רשות מבעלי הדירות לעשות שימוש במחסן שנסגר על חשבונם, בין היתר, לאור הלכלוך והפשע שנוצרו בו. חבר הנציגות מונע כניסה לחדר ההסקה על מנת להוציא ממנו הציוד. הכניסה הפרטית הינה עוד במקור והגינה צמודה לדירת הנתבעים. הנתבעים לא שילמו מיסי נציגות מאחר ופעלו לתחזוקת הבית המשותף באופן שוטף והוצאות אלו היו על חשבון חלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף ובהסכמת הנציגות.
5. מטעם התובעת הוגש תצהירו של מר עמיאל ומטעם הנתבעים תצהירו של הנתבע 1.
6. ביום 04.01.16 נערך ביקור במקום במעמד המפקח במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמות בנוגע לשתיים מעילות התביעה - נקבע כי שטח המבואה ליד ארון החשמל (מתחת לגינת הנתבעים) יותר פתוח וכי הנתבעים יפנו מחדר ההסקה, לאחר תיאום בין ב"כ הצדדים, את



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/256/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

- הציוד שלהם המאוחסן שם. בהתאם להסכמת הצדדים נותרו להכרעתי שתי סוגיות – השימוש במחסן וחוב מיסי הנציגות.
7. משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות בנוגע לשני הסעדים האמורים התנהל ביום 08.02.16 דיון לחקירה נגדית של המצהירים והצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה.
8. למען נוחות הדיון אתייחס להלן בנפרד לכל אחד מהסעדים שנותרו להכרעתי כאמור. אולם, בטרם נעשה כן נכון יהיה לבחון את טענת הנתבעים כי התובעת איננה הנציגות המוסמכת.
9. אין בידי לקבל את טענת הנתבעים.
10. ראשית, מעדותו של הנתבע עולה הודאה מפורשת כי במועד הגשת התביעה, וגם במרבית המועדים הרלבנטיים לניהול ההליכים מר עמיאל כיהן בנציגות - "עכשיו מר ניסים עמיאל לא בוועד מ1.1.16 ... לפני ה- 1.1.16 במשך 6 שנים היה בוועד מר עמיאל, וחסר בקופה 110 אלף שקל" (עמוד 4 לפרוטוקול מיום 08.02.16 שורות 1 ו-8). כך גם עולה ממוצג נ/1 שהגיש הנתבע (צורף גם כנספח לתצהיר הנתבע על גביו נכתב בכתב יד "אישור לגבי החניה החלל הריק מניסים עמיאל בכבודו ובעצמו ראש הועד !!!").
11. שנית, התנהלות הנתבעים מלמדת גם על הודאתם בדבר זהות הנציגות. כך, פנייתם למר עמיאל לפתיחת חדר ההסקה שמשמש את הנציגות (עמוד 4 שורות 5-6). כך, שירותים בתשלום שנותרו הנתבעים וילדיהם לנציגות באמצעות מר עמיאל (עמוד 4 שורה 11). כך, גם לשיטתו של הנתבע מאז יום 01.01.16 אין נציגות אחרת בבית (עמוד 4 שורה 7).
12. שלישית, סעיף 69 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות". ההלכה הפסוקה היא כי "נציגות הבית המשותף" היא אישיות משפטית לכל דבר ועניין. סמכויותיה של הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח', פד"י לו(2) 21. בנסיבות המקרה דנן מדובר בתובענה של הנציגות שעניינה שימוש המבוצע ברכוש המשותף וחובות מיסי נציגות. מדובר בעניין הקשור בלב ליבו של המונח "החזקתו וניהולו של הבית המשותף" ולפיכך מוסמכת התובעת להגיש את התביעה שבפניי.

חוב מיסי נציגות

13. נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמו של הנתבע בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ץ) בעמ' 333).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/256/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

14. אומנם, כטענת התובעת, הנתבעים הודו בכתב ההגנה כי לא ביצעו תשלום בפועל של מיסי נציגות. כך אכן גם עולה הדבר מעדותו של הנתבע (עמוד 4 שורות 9 ו-13). אולם, אין בכך די בכדי להביא לחיובם של הנתבעים בסכומים המפורטים בכתב התביעה.

15. ראשית, נטל ההוכחה המוטל על שכמה של התובעת אינו חל רק בנוגע לשאלה אם בוצע תשלום, אם לאו. על התובעת להוכיח גם את גובה התשלום בו היה על הנתבעים לשאת מידי חודש ובהתאם גם את יתרת חובם. דא עקא, לא הוגשה על ידי התובעת כל ראיה להוכחת גובה החיוב - לא פנקסי קבלות, לא דוחות שנתיים, לא פירוט הכנסות מבעלי הדירות, לא תקציב מאושר או מתוכנן ולא כל פרוטוקול אסיפה כללית. למעשה, לבד מתצהיר מר עמיאל לא צורף דבר וגם בתצהירו כל שנטען הוא כי "הנתבעים אינם משלמים מיסי וועד מחודש מרץ 2013 - עד יום התביעה_אוגוסט - סה"כ 18 חודשים ובסך הכל 1800 ₪" (סעיף 4 לתצהיר) ללא כל פירוט, אפילו המינימלי ביותר, לדרך היווצרות החוב או דרך חישובו.

וידגש, אף שניתנה למר עמיאל ההזדמנות בחקירתנו הנגדית להציג את מסמכי הנציגות הוא בחר שלא להביאם עמו למתן העדות - "אין לי פה את המסמכים של הוועד" (עמוד 3 שורה 23).

16. שנית, מסיבות שאינן ברורות בחרה התובעת להתעלם לחלוטין בראיותיה מטענות הנתבעים, כפי שעלו כבר בכתב ההגנה מטעמם, כי מיסי הנציגות "שולמו" באמצעות מתן שירותים שוטפים לנציגות (ר' למשל סעיף 10 לכתב ההגנה).

וידגש, למעשה אין כל הכחשה עובדתית של התובעת לטענה כי אכן בוצעו עבודות על ידי הנתבעים וילדיהם עבור הנציגות ותמורת קווצה מתשלום מיסי הנציגות בהסכמה. ודאי אמורים הדברים לאור תיאור מערכת היחסים שבין הצדדים כפי שעולה מעדותו של מר עמיאל - "יכול להיות שיש דברים שלא כתובים, אבל האמנתי בו כי היו לנו יחסי חברות" (עמוד 3 שורה 1).

17. שלישית, עדותו של מר עמיאל סותרת, מניה וביה, את תביעת חוב מיסי הנציגות הקונקרטית ומאשרת את עדות הנתבע - בחקירתו הנגדית מאשר מר עמיאל כי הנתבעים לא שילמו לכאורה מיסי נציגות במשך 28 שנים (אף שאין בידיו כל אסמכתא לכך) אך עוד הוא מוסיף כי "מרגע שהבן שלו נכנס לוועד הבית הוא התחיל לשלם" (עמוד 3 שורות 21-23). על פי מוצג נ/1 הרי שמאז 2011 בנו של הנתבע חבר בנציגות ביחד עם מר עמיאל. עדויות אלו תואמות את עדותו של הנתבע בדבר המועד בו הפסיק לנקות את הרכוש המשותף בבית חלף תשלום מיסי הנציגות בשל מחלתו (עמוד 4 שורות 9-10) כפי שעשה במשך שנים.

זאת ועוד. עדותו האמורה של מר עמיאל, והעדר ראיה כלשהי בדבר תביעה או דרישה מהנתבעים לתשלום מיסי נציגות משך עשרות שנים, מחזקת את טענתו העובדתית של הנתבע כי לאורך כל השנים, וגם כיום באמצעות בנו, הוא משלם מיסי נציגות באמצעות מתן שירותים (עמוד 4 שורות 9-13).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 1/256/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

18. גרסתו העובדתית הברורה של הנתבע כמפורט לעיל, אף שנטענה בכתב ההגנה ובתצהירו, לא נסתרה בדבר על ידי הנציגות – לא בראיותיה ולא בחקירתו הנגדית של הנתבע.

19. לאור האמור הרי שלא הוכחה קיומה של יתרת חוב של הנתבעים בגין מיסי נציגות וממילא לא הוכח שיעורה.

השימוש במחסן

20. אין מחלוקת כי שטח המחסן הינו בגדר רכוש משותף. כך עולה הדבר ממסמכי רישום הבית המשותף המצויים בידעתי השיפוטית ולפיהם שטח זה לא הוצמד לאיזה מיחידות הבית על פי צו הרישום, התקנון המוסכם ותשריט הבית המשותף.

כך עולה גם מראיות הנתבע עצמו אשר ביקש לרכוש שטח זה מבעלי הדירות האחרים (ר' נספחים לתצהיר הנתבע כתב הסכמה מיום 08.02.92 וחווה והסכם בלתי חוזר מיום 01.01.10).

21. אין מחלוקת כי הנתבע לא רכש זכויות קניין בשטח זה, על אף ההסכם כאמור שנחתם בינו לבין חלק מבעלי הדירות (ראה במפורש בסיכומי הנתבע בעמוד 5 שורות 20-25).

22. אולם, הוכח בפני במסגרת מסכת הראיות כי ניתנה לנתבעים רשות שימוש במחסן על ידי בעלי הדירות בבית.

23. כך עולה מאותם הסכמים המוזכרים לעיל שצורפו לתצהיר הנתבע ולפיהם חלק משמעותי מבעלי הדירות נתנו את הסכמתם לשימוש הנתבעים במחסן.

כך עולה מכתבי הסכמה שצורפו לתצהיר הנתבע ממהלך שנת 2015.

כך עולה גם מעדות חבר הנציגות - "אני הסכמתי לנתבע להחזיק במחסן בתנאים מסוימים, אני גם חתמתי לו. זה עדיין לא היה מחסן זה היה פרוץ ופתוח. נתתי לו הסכמה להוציא אישורים לסגור את המקום. ש.ת. אני לא יודע אם יש לי את האישור הזה עוד, היינו חברים טובים הסכמתי לעשות הכל בשבילו" (עמוד 2 שורות 16-19) ובהמשך "המכתב שלי לעירייה לא נכון, אולי חתמתי על זה כדי שילך מהר לקבל את האישורים. ש.ת. לגבי ההסכם, התקשרתי לתרבות הדיור ושאלתי כמה דיירים צריכים לחתום כדי לקבל את האישור. ש.ת. סעיף 3א' התייחסתי לחתימות של הדיירים שהסכימו לאשר, אני החתמתי לו את הדיירים. ש.ת. אישרנו את השימוש במקום במידה ולדיירים שירצו יהיה חלק במחסן. היו הרבה דברים בעל פה" (עמוד 3 שורות 12-18 וכן ראה בעמוד 2 בשורות 27 ו-31).

בעיקר כך עולה ממכתב המיועד לעיריית ירושלים מיום 08.02.11 חתום, בין היתר, על ידי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/256/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

חבר הנציגות (מוצג נ/1) ולפיו הנתבעים קיבלו את אישור הנציגות, לאחר החתמת בעלי הדירות בבית, לסגור את המחסן על חשבונם.

24. ויודגש, אף אם ישנם בעלי דירות אשר לא נתנו את הסכמתם לשימוש בחתימתם כאמור הרי שבנסיבות דנן, לאור מכלול הראיות שלעיל, ניתן ללמוד על הסכמה מכללא של בעלי הדירות בבית למתן רשות השימוש, ודאי כאשר לא מבוקש כלל ליתן תוקף קנייני להסכמה כאמור לאור סיכומי הנתבעים (ר' ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו(3) 78; ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם בנבו); ר' ע"א 9502/06 (מחוזי - י-ם) רונית לומברוזו נ' מיכאל קובנר (פורסם בנבו); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא(3) 210).

25. ההלכה קובעת כי משעה שניתנה הסכמה ורשות שימוש, אין להתיר לבעל דירה שהסכים להתנער מהסכמתו או לחזור בו ממנה כאשר קיימת מניעת מטעמי צדק (פרשת כליפא לעיל וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד לו(2) 497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי פד"י כ(2) 388). במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושבהם, בהסתמך על מתן הרישיון, נוצרה צפייה לגיטימית אצל בעל הרישיון כי הרשות ניתנה לצמיתות, אפשר ושיקולי הצדק יביאו להכרה ברשות השימוש כבלתי ניתנת לביטול, אף בהעדר הסכמה מפורשת מצד בעל הקניין (ר': ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4) 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו),

26. שיקולי הצדק בהקשר זה יתבססו, בין היתר, על בחינת כוונת הצדדים בעת יצירת הרישיון, תנאי הרישיון, משך זמן ההחזקה ללא התנגדות והשקעות שהשקיע בעל הרישיון בנכס (היקפן, טיבן והסכמת בעל הזכויות לביצוען) (ר' עמ"ש 37005-01-14 פלוני נ' פלוני (פורסם בנבו) והאזכורים שם). תום הלב של הצדדים מהווה גם הוא רכיב נדרש בבחינת שיקולי הצדק.

27. בנסיבות דנן לא הוכח כי רשות השימוש שניתנה הינה בלתי חוזרת.

28. ראשית, תקופת ההחזקה איננה משמעותית - הוכח בפניי כי סגירת המחסן בוצעה לפני שנים ספורות בלבד אף שלכאורה ההליכים בהקשר זה החלו לפני שנים (ר' עמוד 2 שורות 40-41).

29. שנית, במסגרת ההסכמות משנת 1992 ומשנת 2010 הוסכם, לכאורה, על מתן רשות שימוש בלתי חוזרת בשטח המחסן. אולם, הסכמים אלו ורשות השימוש על פיהם לא ניתנה על ידי כל בעלי הדירות בבית (כפי שמאשר גם ב"כ הנתבעים בסיכומיו כמוזכר לעיל). מטרת הסכמים אלו הייתה ליצור זכות קניינית אמיתית בידו של הנתבע, ולא רק זכות שימוש, אך זו, כאמור, לא התגבשה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/256/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

30. שלישית, אין מחלוקת כי הנתבעים השקיעו כספים בהקמת המחסן (כפי שהתברר גם בביקור במקום). אולם, אין בכך די, כשלעצמו, כדי להקנות בידם זכות בלתי חוזרת. השקעות אלו הקשורות בהכשרתו של המחסן ניתנות לשיפוי ולפיצוי ככל שיחפצו בעלי הדירות לעשות שימוש במחסן, כפי שאף מאשרת התובעת (ר' למשל עמוד 2 שורות 34-35).

31. רביעית, לא ניתן גם להסיק בנסיבות צפייה של הנתבעים לקבלת רשות שימוש בלתי הדירה, שכמוה כזכות קניינית, שהרי הנתבע היה מודע לכך ש"לא חתמו לו כל מי שהיה צריך לחתום" (עמוד 5 שורה 22). כך גם עולה מעדותו לפיה רק חלק מבעלי הדירות חתמו וגם לא נעשתה כל הסדרה קניינית של זכויות הנתבעים לכאורה (עמוד 3 שורות 41-42).

32. ויודגש, אף שהנתבע מאשר בסיכומיו כי הוא לא רכש זכויות קניין (וטענה זו לא באה גם בכתב ההגנה מטעמו) טענתו היחידה בעדותו היא כי "אני לא טוען שקיבלתי רשות אני לא לשכת הסעד, אני טוען שקניתי. מראה לך תמונה מלפני הרבה זמן" (עמוד 3 שורות 43-44). קרי, הנתבע בעצמו לא ראה בהסכמת בעלי הדירות בגדר רשות שימוש, ודאי לא בלתי חוזרת! טענה אחרת מצידו של הנתבע מהווה חוסר תום לב.

33. חמישית, "הסכמות" בעלי הדירות משנת 2015 שצורפו לתצהיר הנתבע אינן מלמדות על קיומה של הסכמה מפורשת לרשות שימוש בלתי חוזרת במחסן אלא, לכל היותר, להסכמה לרשות שימוש כאמור. הנתבע בחר שלא להעיד בהליך זה את אותם בעלי דירות שנתנו את הסכמתם. ויוער, משקל נגד מסויים להסכמות האמורות גם קיים בהחלטת האסיפה הכללית מיום 21.01.14 (צורפה לתצהיר הנתבע). דא עקא, גם התובעת בחרה שלא להביא לעדות כל בעל דירה נוסף מטעמה, וללא כל הצדקה (ר' עמוד 3 שורות 19-20), ודאי לאור מעורבותו שהאישית של חבר הנציגות במתן ההסכמות לשימוש הנתבעים במחסן כאמור לעיל.

34. לאור האמור לעיל אני קובע כי לנתבעים רשות שימוש במחסן.

35. שעה שלא הוכח בפניי כי התקבלה החלטה כדין של בעלי הדירות בבית להפסקת רשות השימוש כאמור הרי שיש מקום לדחות את התביעה דנן.

אולם, יובהר כי היה ותתקבל החלטה כדין של רוב בעלי הדירות בבית המורה על הפסקת השימוש במחסן כאמור יהיה על הנתבעים להפסיק שימוש זה על פי אותה החלטה (בכפוף לשמירת זכותם לקבלת שיפוי כאמור בגין עלויות הקמת המחסן בניכוי חלק יחסי בגין תקופת השימוש).

דמי שימוש

36. התביעה לתשלום פיצוי בגין השימוש ברכוש המשותף לא הוכחה בדבר ולמעשה נזנחה בסיכומי התובעת. ויודגש, מטעם התובעת לא הובאה, ולו עדות אחת, אשר מבססת את



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/256/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הסכום הנתבע על ידה בהקשר זה – לא הסכם, לא חוות דעת שמאי ואפילו לא פירוט בתצהירו של מר עמיאל. די בכך להביא לדחיית התביעה בנוגע לסעד האמור.

37. מכל מקום, נכון יהיה להעיר כי, ממילא, בהעדר הסמכה פרטנית של בעלי הדירות אין הנציגות מוסמכת לתבוע סעד שעניינו חיוב בתשלום פיצוי או דמי שימוש ראויים ברכוש המשותף - זכאות לדמי שימוש איננה זכות המוקנית לנציגות אלא מדובר בנגזרת של הזכות הקניינית של בעלי הדירות. הנציגות איננה זכאית, ממילא, לקבלת תשלום זה מהנתבעים, אף אם לא היו כשלים ראיתיים בהוכחת עילת תביעתה בהקשר זה כאמור.

אומנם, נציגות הבית יכולה להיות מוסמכת מטעם בעלי הדירות גם בהתאם להוראות דיני השליחות הכלליים, וזאת כל עוד ישנה הרשאה פרטנית מפורשת של בעלי הדירות וכמורשית מטעם אותם בעלי דירות מסמיכים בלבד (ר' ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח' פד"י לו(2) 21 וכן ה"פ (מחוזי ת"א) 1693/09 ועד הבית רחוב וינשל 6 תל אביב נ' בטנס ושות' בע"מ (פורסם בנבו)). דא עקא, לא הוכחה בהליכים דנן קיומה של הרשאה כאמור, אף לא בהחלטת האסיפה הכללית מיום 21.01.14, אשר איננה כוללת כל הסמכה להגשת תובענה בסוגיה הנדונה (וממילא נחתמה על ידי מספר מצומצם בלבד של בעלי דירות) (ר' בהקשר זה גם בפסק הדין בתיק (מפקח י-ם) 165/15 נציגות הבית המשותף רחוב יפו 212 מבנה 2 ירושלים נ' עזבון ברוך אלה ז"ל ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים)).

סיכום

38. לאור כל האמור לעיל אני קובע כלהלן:

- 38.1. התביעה לתשלום מיסי נציגות נדחית.
- 38.2. התביעה לסילוק יד של הנתבעים מהמחסן נדחית. אולם, היה ותתקבל החלטת כדין של בעלי הדירות בבית המורה על גמר רשות השימוש יהיה על הנתבעים לפנות את המחסן על פי אותה החלטה.
- 38.3. כאמור לעיל, היה ויופסק השימוש תישמר בידי הנתבעים זכות התביעה לקבלת שיפוי בגין עלויות הקמת המחסן בניכוי תשלום עבור תקופת השימוש.
- 38.4. אין באמור לעיל לגרוע, כמובן, מכל טענה קניינית של הנתבעים, ככל שעוד ישנה כזו לאור טענתם המפורשת בסיכומיהם כמוזכר לעיל.
- 38.5. התובענה לחיוב בתשלום דמי שימוש נדחית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/256/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

38.6. בנסיבות דנן, שעה שהתובענה התקבלה בחלקה (בהסכמה בנוגע לסילוק היד מחדר ההסקה ובנוגע למבואה המשותפת וביחס למחסן באופן חלקי בלבד כאמור), ולאור התנהלות הצדדים בהליך זה אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות ואני קובע בהתאם כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ח' אדר א תשע"ו, 17 פברואר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין